

1501069-68.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2075162/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 23690151 - CPJ PRAIA GRANDE, 1114/22/929 - CPJ PRAIA GRANDE, 2075162 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501069-68.2022.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501069-68.2022.8.26.0536 - Ordem nº 2022/000702

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2075162/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 23690151 - CPJ PRAIA GRANDE, 1114/22/929 - CPJ PRAIA GRANDE, 2075162 - CPJ PRAIA GRANDE, 2075162 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 1114/22/929 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER DONIZETE FERRAREZI LEITE FILHO

Vistos.

Dener Donizete Ferrarezi Leite Filho está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 18 de março de 2022, por volta das 02 horas e 20 minutos, na Rua Geziael Pereira da Silva nº 1.465, no bairro do Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em quarenta e oito microtubos de cocaína, além da quantia de R\$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais) em espécie, proveniente da venda dos tóxicos. Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 22 de março de 2022 (fls. 59/64).

Citado o réu (fls. 92/93), apresentou resposta à acusação às fls. 97/100. Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e, ao final,

interrogado o réu (fls. 121/122). Os debates foram convertidos em memoriais. O Ministério Público, em memoriais às fls. 136/142, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em alegações finais às fls. 145/157, requereu sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 06), auto de constatação preliminar (fls. 07), fotografias (fls. 15/16), laudo de exame químico toxicológico (fls. 86/88), bem como pela prova oral coligida. A autoria também foi seguramente elucidada e aponta para o réu, conforme demonstrou a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Jonatas Trigo de Oliveira da Silva, policial militar, disse que estavam em patrulhamento e ao ingressarem na rua do local dos fatos viram o réu mexendo em gavetas de um guarda roupa, que de pronto ele dispensou uma sacola preta ao ver os policiais. O agente foi abordado e logo confessou, que encontraram a sacola com drogas e dinheiro no interior de uma gaveta. As drogas estavam acondicionadas em porções e eram do tipo cocaína. O dinheiro também estava fracionado. Não conhecia o réu antes dos fatos.

A testemunha Valdomiro Dias Filho, policial militar, disse que durante patrulhamento no local já conhecido pelo tráfico de drogas viram o agente mexendo em gavetas em um armário que estava para descarte em via pública, que ele parou a ação ao ver a viatura, tentando sair do local. Feita a abordagem, nada de ilícito trazia consigo, mas em busca nas gavetas encontraram a sacola com as drogas e o dinheiro foi localizado; que o acusado confessou informalmente o crime. Já conhecia o réu por prévias abordagens, mas nunca o deteve.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que estava precisando de dinheiro e aceitou traficar porque pegou empréstimo com um traficante. Disse que estava mexendo nas gavetas e tentou disfarçar, mas abordado foi detido pelos policiais. Esclareceu que tinha amizade com o traficante, por isso ele lhe emprestou o valor. Sobre o outro processo disse que não tem qualquer relação com os fatos, que os policiais encontraram o veículo e viram que estava com as mãos pretas, após fazer tatuagem, e foi preso. Não conhecia os policiais antes dos fatos.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais militares em ambas as fases da persecução penal, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o réu. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

“Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.”

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes de polícia, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente e forjado o flagrante, posto que as partes sequer se conheciam previamente.

Ademais, digno de nota que o próprio acusado confessou integralmente o delito e "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos."

(Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469).

Rechaço, ainda, a tese defensiva acerca da inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que a necessidade econômica do acusado não implica na automática solicitação de empréstimo a pessoa envolvida com a criminalidade, a qual, ainda, acaso fosse efetivamente amiga do agente, como relatado, não lhe estaria ameaçando e tampouco lhe obrigaria a ingressar no mundo do crime para pagamento do valor cedido.

Digno de nota, ainda, que as condições sociais do acusado não podem justificar a incursão criminosa, ainda mais porque em um país com tantos pobres como é o Brasil, tal imunidade implicaria na liberação para o caos criminal. Relevante, também, que apesar de numerosa a classe de brasileiros pobres, a esmagadora maioria vive honestamente, daí porque, considerando mais que não há previsão de excludente de antijuridicidade legalmente que permita desconsiderar a responsabilidade penal do acusado, é que não merece guarida a tese da combativa Defensoria Pública.

No mais, cumpre destacar:

"(...) o acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir da prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo (...)" (apud TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0097665-80.2011.8.26.0050; Rel. Des. Costabile e Solimene; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 11/09/2014).

Em conclusão, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, a condenação é de rigor, restando a individualização da pena.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, não vislumbrando no quanto apurado circunstância ou característica que justifique o exacerbamento da pena, aplico-a pelo mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase da dosimetria, atento ao fato de inexisterem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena sobredita, pois não obstante a confissão integral do acusado e a menoridade relativa, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em última fase, não obstante a primariedade técnica do agente, tenho que sua conduta não autoriza a incidência do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto, depreende-se que já se viu envolto com a prática de delito prévio no bojo dos autos nº 1500271-10.2022.8.26.0536, no qual foi detido em flagrante menos de dois meses antes dos fatos aqui em apuração, quando novamente detido durante cumprimento de medidas cautelares, circunstância esta que faz dessumir que se dedica às atividades ilícitas, impedindo, portanto, a concessão da benesse, daí porque torno definitiva a pena fixada na primeira fase. A pena corporal, à vista da natureza da droga química apreendida, a qual traz inúmeros malefícios à sociedade, bem como a natureza do delito de tráfico, o qual é

legalmente equiparado a hediondo, deverá ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, CP), sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas ou a concessão do sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Dener Donizete Ferrarezi Leite Filho como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como o perdimento do numerário apreendido, em razão de demonstrada relação com o tráfico de drogas.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 22 de junho de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA